

1514398-72.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcia Mayumi Okoda Oshiro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Nos autos 1511680-88.2019.8.26.0050 foi identificada célula do PCC denominada "Bonde dos 14", com atuação no bairro de Cidade Tiradentes. Referida organização criminosa se destina ao tráfico de drogas, possuindo membros com as funções, dentre outras, de realizar a contabilidade do tráfico levado a cabo por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514398-72.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514398-72.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164007/2020 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 12271265 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 61/20/209 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2164007 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcia Mayumi Okoda Oshiro

Vistos.

Trata-se de denúncia contra Fernando Oliveira dos Santos e Marcelo Lopes como incurso no artigo 2º, § 2º, da lei 12.850/13.

Alega a denúncia que, nos autos 1500190-30.2020, foi constatado que Ailton Umbelino integrava o PCC, na função de "FM - Família", responsável pelo controle financeiro e distribuição de entorpecentes para 47 pontos de venda de drogas.

Alega-se que, na data de 06/07/2020, por volta das 14:30 horas, policiais civis observavam o imóvel na Rua Luíza de Jesus Ferreira, 300, Iguatemi, São Paulo/SP, em virtude de notícias de que o local era utilizado como depósito de drogas e dinheiro

do PCC. Foi observado que o denunciado Marcelo Lopes, conduzindo o veículo VW/FOX, placas EYJ 4894, adentrou o imóvel e se retirou após 15 minutos. Abordado, foi encontrado em sua posse o valor de R\$ 29.600,00, alegando-se que teria recebido de Fernando.

Os policiais civis teriam então se dirigido ao imóvel e abordado Agnaldo Alves da Silva, o qual se apresentou como morador e franqueando entrada. No fundo do imóvel foi encontrado o acusado Fernando Oliveira dos Santos, em posse de dois talonários de recibo comercial com canhoto, uma contadora de cédula e um caderno contendo anotações do tráfico, no qual foi identificada remessa de dinheiro a "Quiksilver", suposto apelido de Ailton Umbelino.

Apreendidos bens dos acusados e realizadas as apurações, alega a denúncia que o acusado Fernando de Oliveira dos Santos é subordinado de Ailton Umbelino, sendo responsável pela guarda do imóvel e a contabilidade dos entorpecentes, incluindo o controle de vendas e o recebimento e destinação do dinheiro obtido, e que o acusado Marcelo Lopes era responsável pelo transporte de dinheiro da organização criminosa. Arrolou como testemunha de acusação Marcello Correa Buso, Eliel dos Santos Nascimento e Agnaldo Alves Silva.

Os acusados tiveram sua prisão preventiva decretada às fls. 55/58, em 07/07/2020.

Fernando Oliveira dos Santos foi citado às fls. 341. Apresentou resposta à acusação de fls. 417/418. Arrolou como testemunhas de defesa as mesmas da acusação. Teve a prisão preventiva revogada em fls. 507.

Marcelo Lopes foi citado às fls. 343. Apresentou resposta à acusação de fls. 426/427. Arrolou como testemunhas de defesa as mesmas da acusação. Teve a prisão preventiva revogada em fls. 482.

Às fls. 434 foi ratificado o recebimento da denúncia.

Foram ouvidas as testemunhas e os acusados em fls. 471 e 481.

A acusação apresentou alegações finais de fls. 622, pleiteando pela procedência da ação penal e condenação dos réus.

Fernando Oliveira dos Santos apresentou alegações finais de fls. 631. Alegou ausência de provas.

Marcelo Lopes apresentou alegações finais de fls. 639. Alegou inépcia, ausência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

Da Regularidade Processual:

O processo se iniciou e desenvolveu de maneira regular, não havendo nulidades a serem sanadas. Com efeito, o juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório. O Ministério Público é parte legítima para figurar no polo ativo da relação processual, uma vez que se trata de crime que se apura mediante ação penal pública. Os réus são parte legítima para figurar no polo passivo.

O pedido é juridicamente possível, pois a conduta descrita é aparentemente delituosa (*fumus commissi delicti*). O interesse de agir, por sua vez, está presente, pois sem o processo não é possível a aplicação da sanção prevista na lei. Evidenciou-se, deste modo, a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, ao que, passo à análise das preliminares

Das questões preliminares.

Não estão presentes hipóteses de inépcia da denúncia e falta de justa causa.

A narrativa acusatória descreveu de forma pormenorizada as condutas atribuídas aos acusados, inclusive informando os locais e as datas, de forma a preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Além disso, os indícios de autoria e materialidade, consistentes nos relatos

policiais, nos valores e tabelas apreendidos, eram suficientes para permitir o início da ação penal, caracterizando justa causa.

Do mérito.

A ação é procedente.

A prova produzida nos autos demonstrou que os acusados integram organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Nos autos 1511680-88.2019.8.26.0050 foi identificada célula do PCC denominada "Bonde dos 14", com atuação no bairro de Cidade Tiradentes. Referida organização criminosa se destina ao tráfico de drogas, possuindo membros com as funções, dentre outras, de realizar a contabilidade do tráfico levado a cabo por diversas "lojas", bem como recolher e transportar os valores nelas auferidos.

Denúncia anônima teria informado que a casa na Rua Luíza de Jesus Ferreira, 300, estaria sendo utilizada para fins criminosos. Foi comprovado pela campana realizada e pela prova testemunhas que o acusado Marcelo adentrou o imóvel, onde recolheu quase R\$ 30.000,00 do acusado Fernando, e se retirou do local, momento em que foi abordado.

Com o acusado Fernando foram localizadas anotações que claramente indicam contabilidade da venda de entorpecentes em diversas "lojas", conforme laudo pericial de fls. 331 e depoimento das testemunhas de acusação. A grande quantidade de lojas indica o grande porte da organização criminosa investigada, contando com, pelo menos, 48 pontos de venda de drogas. Assim, foi demonstrado que Fernando possuía como função a realização da contabilidade do dinheiro auferido pela organização criminosa.

O valor retirado por Marcelo foi localizado oculto no compartimento do airbag do seu veículo, conforme prova oral unânime. Revela-se, portanto, que Marcelo tinha a função de transportar o dinheiro auferido com a venda de drogas.

As condutas dos acusados, cuja materialidade e autoria restou comprovada pela planilha de contabilidade, pelo dinheiro apreendido e pela prova testemunhal se encaixa no modus operandi da organização criminosa que a autoridade policial vem investigando.

Em relação a tipicidade da conduta, a Lei Federal nº 12.850/2013, em seu artigo 1º, §1º, define Organização Criminosa como Conforme o parágrafo 1º, do art. 1º, da Lei 12.850/2013:

"(...) a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional".

Quanto ao tipo penal, é caracterizado como misto alternativo, eis que prevê quatro condutas incriminadoras, quais sejam promover, constituir, financiar e/ou integrar organização criminosa, bastando que o agente pratique qualquer das condutas típicas ali mencionadas para incorrer na conduta criminosa.

Tal modalidade, é formal e permanente, se consuma com a mera associação de pessoas e se prolonga no tempo, independentemente da execução dos crimes que motivaram a organização, mas detendo o agente o poder de praticá-lo a qualquer momento (MENDRONI, 2016, p. 28).

O tipo penal protegido é bem claro: a paz pública. As organizações criminosas ameaçam o próprio Estado de Direito, pela sua abrangência e perversidade, com caráter organizacional criminoso.

A Natureza Jurídica é a de crime de 'perigo abstrato' que considera o potencial lesivo das suas condutas, bastando, para a verificação da periculosidade da conduta dos agentes, que de forma 'abstrata' se coloque em perigo o bem jurídico tutelado. Portanto, o simples fato de ser membro da organização criminosa, ou seja, 'estar encarregado de uma das tarefas dentro da organização' tipifica o delito, 'ainda que não venha a praticar nenhum ato relativo aos crimes fins (BITENCOURT e BUSATO, 2014, p. 27).

Ensinam Heráclito Antônio Mossin e Júlio César O. G. Mossin, em referência ao elemento subjetivo do tipo:

"(...) o delito em espécie é precipuamente doloso. Portanto, em seu âmago não comporta a culpa. Não havendo nenhuma previsão de 'com o fim de', 'com o objetivo de' (elemento subjetivo do injusto), o fato punível se aperfeiçoa como dolo genérico: vontade livre e consciente de praticar qualquer uma das condutas previstas no tipo explicado" (2015, p. 144 e 146).

E Eduardo Araujo da Silva conclui que:

"Reuniões ou contatos entre os integrantes da organização para estabelecer a divisão de tarefas, com prática de atos preparatórios, ainda que não configure figuras criminosas autônomas, são suficientes para a configuração do crime" (2014, p. 26)".

Salienta-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a conduta tipificada no artigo 288 do Código Penal, não se faz necessária "a identificação efetiva de todos os membros" (Aresp 566925) e que não é necessário que todos os integrantes se conheçam, sequer que conheçam seus líderes, podendo estar encarregados de apenas uma das tarefas, o que é o caso dos autos. A respeito do tema:

"APELAÇÕES CRIMINAIS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LEI 12.850/2013 - FRAUDE NO BRB - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - DIVISÃO DE TAREFAS - DESNECESSIDADE DE TODOS OS INTEGRANTES CONHECEREM-SE - CONDENAÇÃO. (...) II. É característica do crime a existência de vários níveis de hierarquia, em que os subordinados nem sempre conhecem a identidade da chefia ou de outros "soldados". III. O fato de estar encarregado de uma das tarefas dentro da cadeia delitiva, por mais simples que seja, tipifica o crime. (...)" (TJ-DF Apelação Criminal nº 20130111901256; Relatora Sandra de Santis; 1ª Turma Criminal, julgamento 06/08/2015).

Quanto a estabilidade da conduta, é preciso se esclarecer que a estabilidade não se traduz só no tempo de duração, mas na 'tendência de durabilidade', nas palavras de Vicente Greco Filho.

Por fim, destaco que a existência da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC já foi reconhecida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como bem elencou o Ministério Público às fls 216 destes autos. Isto é o que se depreende do teor dos acórdãos a seguir transcritos:

"A existência de uma organização criminosa denominada "PCC" pode-se considerar, nos dias que correm, como algo inconteste, seja pelos inúmeros processos envolvendo a facção, seja pelo farto noticiário veiculado pela imprensa a esse respeito. Um fato notório, na dicção legal (artigo 334, inciso I, do Código de Processo Civil), que independe de prova". (TJ-SP - APL: 151376520088260576SP, Relator: Laerte Marrone de Castro Sampaio, Data de Julgamento: 27/11/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2012).

"Há que se notar que o Primeiro Comando da Capital PCC é uma das maiores organizações criminosas do país, comandando grande parte do crime organizado no Estado de São Paulo, em especial o tráfico de drogas na Capital e Baixada Santista. Tem sua direção de dentro dos presídios e possui estatuto próprio, e o seu nascimento se deu nos presídios de São Vicente, Baixada Santista, onde o movimento é muito forte. Conforme veiculado na imprensa escrita (Revista Época online), verifica-se que: 'Além de promover diversas rebeliões e extermínio de detentos, o PCC é responsável pelos maiores casos de crimes orquestrados em São Paulo desde 2001. Em fevereiro de 2001, o PCC coordenou, por telefone celular, rebeliões simultâneas em 29 presídios paulistas. Em janeiro e maio de 2002, o grupo foi responsável por 14 ataques, a maioria com bombas, contra prédios públicos. Em março de 2003, ordenou o assassinato do juiz corregedor Antônio José Machado Dias, em Presidente Prudente. Em novembro e dezembro de 2003, houve 44 ataques contra delegacias e postos policiais. Em janeiro de 2006, o PCC comandou dois dias de ataques contra a polícia'" (TJ-SP - APL: 00078281820108260157SP, Relatora: Silvia Meirelles. Data de Julgamento: 10/03/2014. 6ª Câmara de Direito Público. Data de Publicação: 12/03/2014).

"Apelação Organização criminosa estruturalmente sedimentada e voltada para a prática de crimes extremamente graves, inclusive tráfico de drogas. (....)". (TJ-SP - APLS: 00018392220158260362SP, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 16/05/2017, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/05/2017)

Aliás, a organização criminosa que se apresenta nestes autos, agride o próprio Estado Constitucional Republicano Democrático de Direito, atritando contra valores constitucionais muito caros à nação ("defesa da paz" art. 4º, inciso VI, da CF/88; "solução pacificados conflitos" art. 4º, inciso VII, da CF/88; "repúdio ao terrorismo" art. 4º, inciso VIII, da CF/88), lembrando que, justamente no momento em que a Carta da República mais protege o cidadão (artigo 5º), não obstante, fez questão de afirmar que "constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático" (art. 5º, inciso XLIV, da CF/88), o que denota seu evidente caráter repressivo em relação às condutas como a em análise. Essa organização integrada pelo réu configura verdadeiro estado paralelo, atuando severamente na prática de diversos outros crimes graves, como tráfico de drogas, roubos e homicídios, com regras dispostas em Estatutos, tudo a demonstrar a extrema reprovabilidade de sua conduta.

Ante todo o exposto, o delito em comento está plenamente configurado, sendo inafastável sua tipicidade e a análise das provas colhidas e já anteriormente analisada, revelam que o acusado tinha plena consciência e vontade de praticar a conduta delituosa.

A conduta tipificada, ademais, é antijurídica, não havendo qualquer causa justificante para a realização da ação típica. Em termos de culpabilidade (sentido estrito), o acusado é imputável, eis que maior de 18 anos de idade, além de não se enquadrar nas situações do art. 26, caput e parágrafo, do Código Penal; tinha consciência da ilicitude de sua conduta.

É o caso, portanto, de condenação dos réus.

Dosimetria, regime inicial de cumprimento e substituição da pena.

Atento aos preceitos dos artigo 59 e seguintes do Código Penal, passo a dosimetria de pena, pela prática do delito previsto no artigo 2º, §2º, Lei 12.850/13:

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

Fernando Oliveira dos Santos

Na primeira fase, a ofensividade e reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo penal, e não vislumbro circunstâncias judiciais negativas, portanto fixo a pena base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente, aplicando-se a agravante em 1/6, perfazendo 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11(onze) dias-multa.

Na terceira fase, nada a considerar. Afasto a aplicação da causa de aumento do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 por não terem sido apreendidas armas.

Portanto, torno definitiva a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11(onze) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, dada a quantidade de pena e levando em consideração as circunstâncias do art. 33, §3º, c/c. art. 59, ambos do Código Penal, e a súmula 269 do STJ, fixo regime prisional inicial semi-aberto.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, dada a reincidência, conforme artigo 44, II, Código Penal.

Marcelo Lopes

Na primeira fase, a ofensividade e reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo

penal, e não vislumbro circunstâncias judiciais negativas, portanto fixo a pena base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda e na terceira fase, nada a considerar. Afasto a aplicação da causa de aumento do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 por não terem sido apreendidas armas. Portanto, torno definitiva a pena de e 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, dada a quantidade de pena e levando em consideração as circunstâncias do art. 33, §3º, c/c. art. 59, ambos do Código Penal, fixo regime prisional inicial aberto.

Atendidos os requisitos do artigo 44 e incisos do Código Penal, o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

CONDENAR Fernando Oliveira dos Santos, como incurso no artigo 2º da Lei 12.850/13, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11(onze) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração, com regime inicial de cumprimento semi aberto;

CONDENAR Marcelo Lopes, como incurso no artigo 2º da Lei 12.850/13, à pena de e 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração, com regime inicial de cumprimento aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritivas de direito, consubstanciada em igual período de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, com fulcro no artigo 46, §4º, em local a ser indicado na fase de execução.

Inalterados os motivos que ensejaram a revogação da prisão preventiva, defiro que os acusados recorram em liberdade.

Transitado em julgado, oficie-se à a) Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação, e ao b) IIRGD para que conste do banco de dados.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA